SOCIEDADE CIVIL — HABITAÇÃO · 2026-11-01

CADERNO DE VALIDAÇÃO JURÍDICA

O que é: a Sociedade Civil — Habitação é uma plataforma cívica, gratuita e sem fins lucrativos, que ajuda cidadãos a perceber quem é responsável por um problema de habitação, o que diz a lei e qual o próximo passo, com ligações às fontes oficiais. Não tem publicidade, contas, inteligência artificial nem recolha de dados.

O que pedimos: a revisão de 6 questões críticas, sobretudo sobre despejos, que são as situações em que um erro pode custar a casa a alguém. Para cada questão, mostramos o texto exatamente como está publicado e as normas em que se baseia. Basta escolher uma de três decisões e, se for o caso, indicar a alteração.

Tempo estimado: 2 a 3 horas.

O que não pedimos: um parecer extenso, nem representação ou responsabilidade por casos concretos. Os textos são informação geral; o site encaminha sempre para apoio jurídico nas situações de despejo e litígio.

Como usamos a resposta: só marcamos uma ficha como «validada» com nome, cédula profissional e data. As alterações indicadas são aplicadas tal como escritas. A identificação do revisor só é publicada se o autorizar na última página.

Contexto: estas questões já passaram por seis revisões documentais e pela leitura direta das normas no Diário da República. Essas revisões não estão assinadas por advogado, e foi isso que nos levou a pedir esta validação.

Ver o site: pode ser disponibilizado um acesso de teste a pedido.

QUESTÃO 1 DE 6 · Q14 · ARRENDAMENTO — NOTIFICAÇÃO DO BAS OU DO TRIBUNAL

A ficha «Recebi uma notificação do BAS ou de um tribunal» está correta e é prudente quanto ao prazo de oposição, à taxa de justiça e caução, e ao efeito do pedido de nomeação de patrono?

Ficha no site: «Recebi uma notificação do BAS ou de um tribunal»

Resumo: Se recebeste uma notificação do Balcão do Arrendatário e do Senhorio (BAS) num procedimento especial de despejo, tens 15 dias seguidos a contar da notificação para apresentar oposição, por via eletrónica no BAS e com advogado. O prazo corre em férias judiciais. Procura apoio jurídico hoje. Uma notificação de tribunal tem os prazos indicados nela.

O QUE DIZ A LEI

1. O requerido pode opor-se ao despejo no prazo de 15 dias a contar da notificação. A oposição é apresentada no BAS por via eletrónica. *(NRAU, art. 15.º-F, n.os 1 e 2)*
2. O procedimento é urgente: o prazo conta seguido, incluindo fins de semana, feriados e férias judiciais, sem dias extra (dilação). Se terminar num dia em que os tribunais estão fechados, passa para o dia útil seguinte. *(NRAU, art. 15.º-S, n.os 5 e 10; Código de Processo Civil, art. 138.º)*
3. Para apresentar oposição é obrigatório ter advogado. *(NRAU, art. 15.º-S, n.º 3)*
4. Com a oposição tem de ser junto o comprovativo da taxa de justiça e, quando o despejo se funda em rendas em atraso, uma caução até seis rendas. Sem estes pagamentos, a oposição é considerada não apresentada. A lei prevê isenção da caução para quem tem apoio judiciário, nos termos de uma portaria: confirma com o patrono se, no teu caso, a caução é exigida. *(NRAU, art. 15.º-F, n.os 5 e 6)*

PRÓXIMOS PASSOS

1. Verifica imediatamente a data da notificação e o prazo nela indicado. Guarda a comunicação completa, o envelope e todos os documentos.
2. Se não tens meios económicos, pede hoje apoio judiciário na Segurança Social, com nomeação de advogado oficioso (patrono) e dispensa de taxa de justiça e encargos. Guarda o comprovativo do pedido.
3. Envia ao BAS o comprovativo desse pedido antes de acabarem os 15 dias, pelo contacto indicado na notificação, e guarda prova do envio. Não basta pedir na Segurança Social: sem esse envio, o prazo continua a contar.
4. Se for nomeado um patrono, ou se o pedido for recusado, o prazo recomeça segundo regras próprias, ligadas às notificações que receberes: confirma a data com o patrono ou com apoio jurídico.
5. Contacta o patrono logo que receberes a nomeação.
6. Procura apoio jurídico imediatamente: uma oposição tardia pode ter consequências graves para a manutenção da casa.
7. Se estiveres em risco de ficar sem casa, contacta a ação social da câmara ou a Linha 144.

LIMITAÇÕES

- Uma notificação do BAS ou de tribunal não é igual a uma carta particular do senhorio: os prazos e as consequências são diferentes.

- Esta ficha não calcula o prazo nem indica quando ele recomeça depois de um pedido de advogado oficioso: confirma com apoio jurídico.

NORMAS CONSULTADAS PELA EQUIPA

- Lei n.º 6/2006 (NRAU), versão consolidada — arts. 9.º e 10.º (forma das comunicações); última alteração: Lei n.º 56/2023 — https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375

NOTAS DA EQUIPA

Parecer prévio 5 (redigido na posição de advogado; declara não estar inscrito na Ordem): Confirmados por nós no DR a 01-11-2026: NRAU, art. 15.º-S, n.os 3 (advogado obrigatório), 5 (regras do CPC, sem dilação) e 10 (urgente); art. 15.º-F, n.º 5 prevê isenção de caução com apoio judiciário «nos termos a definir por portaria». Portaria 49/2024 e acórdãos não lidos por nós. Aplicado: prazo seguido, advogado obrigatório, envio do comprovativo ao BAS, caução sem promessa de isenção.

Revisão técnico-jurídica 6 (plugin Advogado; declara não ser parecer subscrito por advogado): Coincide com o parecer 5 no essencial. TC 615/2025 não lido por nós.

PONTOS POR CONFIRMAR

- Canal aceite pelo BAS para o comprovativo do pedido de apoio judiciário (Portaria n.º 49/2024; contactos indicados na notificação).
- Se a caução é exigida a quem tem apoio judiciário: o NRAU, art. 15.º-F, n.º 5 prevê a isenção «nos termos a definir por portaria»; uma revisão prévia refere a Portaria n.º 49/2024, art. 13.º, n.º 2 e decisões das Relações em sentidos opostos.
- Efeito do Acórdão do TC n.º 515/2020 e da jurisprudência mais recente (TRC 27-01-2026; TC 615/2025) sobre o envio do comprovativo dentro dos 15 dias e o recomeço do prazo.

DECISÃO DO ADVOGADO

□ Aprovo tal como está

□ Aprovo com as alterações seguintes

□ Não aprovo, pelas razões seguintes

_____

_____

_____

_____

_____

_____

QUESTÃO 2 DE 6 · Q16 · HABITAÇÃO PÚBLICA — ARRENDAMENTO APOIADO

A ficha «A câmara ou a empresa municipal quer pôr fim ao meu contrato» descreve corretamente o direito de recurso, a natureza administrativa do contrato e os limites do que se pode afirmar em geral?

Ficha no site: «A câmara ou a empresa municipal quer pôr fim ao meu contrato»

Resumo: O arrendamento apoiado tem regras diferentes das do arrendamento privado (Lei n.º 81/2014). A entidade tem de te ouvir antes de decidir e a lei reconhece-te o direito de recorrer da decisão de resolução. O meio de reação e o prazo dependem da decisão concreta e de quem a tomou.

O QUE DIZ A LEI

1. A resolução do contrato pelo senhorio público faz-se por comunicação fundamentada, depois de ouvir o arrendatário, que tem sempre direito de recorrer da decisão. *(Lei n.º 81/2014, art. 25.º, n.º 2)*
2. O contrato de arrendamento apoiado é um contrato administrativo; as questões sobre a sua invalidade ou cessação são decididas pelos tribunais administrativos. *(Lei n.º 81/2014, art. 17.º, n.os 2 e 3)*
3. As decisões de despejo cabem aos dirigentes da entidade pública proprietária. *(Lei n.º 81/2014, art. 28.º, n.os 1 e 2)*
4. Os agregados alvo de despejo com efetiva carência habitacional são previamente encaminhados para soluções legais de acesso à habitação ou para apoios habitacionais. *(Lei n.º 81/2014, art. 28.º, n.º 6)*

PRÓXIMOS PASSOS

1. Guarda a decisão completa e todos os anexos, e regista a data em que foste notificado.
2. Antes da decisão final tens direito a ser ouvido: responde por escrito dentro do prazo indicado na comunicação e junta documentos.
3. Confirma quem tomou a decisão (câmara, empresa municipal ou outro órgão), o fundamento e se foste ouvido antes.
4. Procura apoio jurídico imediatamente. Conforme a decisão, as vias podem ser uma reclamação a quem decidiu, um recurso para um órgão superior, uma ação no tribunal administrativo ou, em urgência, uma providência cautelar. A própria notificação deve dizer como podes reagir.
5. Se estiveres em carência habitacional, comunica-o por escrito aos serviços de habitação e de ação social: a lei prevê encaminhamento prévio.

LIMITAÇÕES

- O prazo e o meio de reação dependem da decisão concreta e da entidade que a tomou. Não se aplica automaticamente o prazo do despejo do arrendamento privado.
- Uma reclamação não suspende necessariamente a decisão. Em situações urgentes pode ser preciso recorrer aos tribunais administrativos ou pedir uma providência cautelar.
- Não se pode dizer em geral se decide a Câmara ou a empresa municipal: depende do contrato e das delegações de poderes.

NORMAS CONSULTADAS PELA EQUIPA

- Lei n.º 81/2014 (arrendamento apoiado), versão consolidada — arts. 25.º e 28.º; última alteração: DL 38/2023; Acórdão do TC n.º 197/2023 (art. 2.º, n.os 4 e 5) — https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2014-74873592

NOTAS DA EQUIPA

Parecer prévio 5 (redigido na posição de advogado; declara não estar inscrito na Ordem): Aplicado: passos com audiência prévia e vias de reação, sem prazos nem decisor. Prazos do CPA/CPTA e competência Gebalis/Câmara continuam por confirmar.

Revisão técnico-jurídica 6 (plugin Advogado; declara não ser parecer subscrito por advogado): Coincide com o parecer 5.

PONTOS POR CONFIRMAR

- Quem assina as decisões de resolução e despejo nos bairros geridos pela Gebalis: o conselho de administração da Gebalis ou a Câmara, por delegação.
- Prazos a indicar: audiência prévia (CPA, art. 122.º), reclamação, recurso hierárquico, ação administrativa (CPTA, art. 58.º) e contestação.

DECISÃO DO ADVOGADO

□ Aprovo tal como está

□ Aprovo com as alterações seguintes

□ Não aprovo, pelas razões seguintes

QUESTÃO 3 DE 6 · Q12 · ARRENDAMENTO — CARTA PARA SAIR

As regras sobre a oposição à renovação (antecedências, primeira renovação, carta tardia, forma) estão corretas na ficha «Recebi uma carta do senhorio para sair»?

Ficha no site: «Recebi uma carta do senhorio para sair»

Resumo: Uma carta do senhorio não significa necessariamente que tens de sair já. Pode pôr fim ao contrato se cumprir a lei, mas tudo depende do tipo de contrato, da data em que foi celebrado, do motivo, da antecedência e da forma como foi enviada. Guarda a carta e confirma os teus direitos antes de decidir.

O QUE DIZ A LEI

1. Contratos com prazo: o senhorio pode opor-se à renovação com antecedência mínima de 240 dias (contrato ou renovação de 6 anos ou mais), 120 dias (de 1 a 6 anos), 60 dias (de 6 meses a 1 ano) ou um terço do prazo (menos de 6 meses), contada até ao fim do prazo. *(Código Civil, art. 1097.º, n.os 1 e 2)* Só aparece se: carta de não renovação
2. A oposição do senhorio à primeira renovação só produz efeitos três anos depois da celebração do contrato, salvo se precisar da casa para si ou para filhos. *(Código Civil, art. 1097.º, n.os 3 e 4)* Só aparece se: carta de não renovação
3. Contratos sem prazo: o senhorio pode denunciar por necessidade de habitação própria ou dos filhos, ou por obras profundas que obriguem a sair, com aviso de pelo menos 6 meses e o motivo escrito na carta. Pode ainda denunciar com aviso de pelo menos 5 anos, mas esta possibilidade tem exceções nos contratos antigos. *(Código Civil, arts. 1101.º e 1103.º, n.º 1)*
   Só aparece se: carta de denúncia (senhorio precisa da casa, obras, contrato sem prazo)
4. Nos contratos anteriores a novembro de 1990, o senhorio não pode usar a denúncia com aviso de 5 anos. *(NRAU, arts. 27.º e 28.º, n.º 2)*
   Só aparece se: carta de denúncia (senhorio precisa da casa, obras, contrato sem prazo) e contrato anterior a novembro de 1990
5. Nos contratos sem prazo celebrados entre 1990 e 2006, o senhorio não pode usar a denúncia com aviso de 5 anos se o inquilino tiver 65 anos ou mais, ou incapacidade comprovada de pelo menos 60%. *(NRAU, art. 26.º, n.º 4, al. c))*
   Só aparece se: carta de denúncia (senhorio precisa da casa, obras, contrato sem prazo) e contrato de 1990 a 2006
6. Se pagares nos primeiros 8 dias de atraso, o senhorio deixa de poder resolver o contrato ou exigir a indemnização por esse atraso. *(Código Civil, art. 1041.º, n.º 2)*
   Só aparece se: carta por rendas em atraso
7. O senhorio pode resolver o contrato com rendas em atraso de 3 meses ou mais. A resolução fica sem efeito se puseres fim ao atraso no prazo de um mês, pagando o que deves, mas só uma vez em cada contrato. Os tribunais têm exigido que se pague também a indemnização de 20%: confirma o valor com apoio jurídico. *(Código Civil, arts. 1041.º, n.º 1, 1083.º, n.º 3, e 1084.º, n.os 3 e 4)* Só aparece se: carta por rendas em atraso
8. Também pode resolver se houver mais de quatro atrasos superiores a 8 dias em 12 meses, mas só se te tiver avisado por carta registada, depois do terceiro atraso, de que o faria. Neste caso, pagar depois não anula a resolução. *(Código Civil, art. 1083.º, n.os 4 e 6)*
   Só aparece se: carta por rendas em atraso
9. Se o senhorio pedir a resolução em tribunal, o direito caduca se pagares as rendas em falta e uma indemnização de 20% até ao fim do prazo para contestar, também só uma vez por

contrato. *(Código Civil, arts. 1041.º, n.º 1, e 1048.º)* Só aparece se: carta por rendas em atraso

10. A carta que põe fim ao contrato por rendas em atraso tem uma forma própria: notificação judicial avulsa, entrega pessoal por advogado, solicitador ou agente de execução, ou carta registada com aviso de receção para a morada combinada no contrato escrito. Um e-mail ou uma carta simples não chegam. *(NRAU, art. 9.º, n.º 7; Código Civil, art. 1084.º, n.º 2)*
    Só aparece se: carta por rendas em atraso
11. A carta do senhorio tem de ser escrita e assinada, e enviada por carta registada com aviso de receção para a casa arrendada, ou entregue em mão com a tua assinatura numa cópia. *(NRAU, art. 9.º, n.os 1, 2 e 6)*
    Só aparece se: carta de não renovação ou carta de denúncia (senhorio precisa da casa, obras, contrato sem prazo) ou motivo não identificado
12. Quem tem de sair por não renovação do contrato e não tem solução habitacional alternativa está numa situação de precariedade abrangida pelo 1.º Direito, a pedir na câmara municipal. *(Decreto-Lei n.º 37/2018, arts. 5.º, al. a), e 59.º)* Só aparece se: carta de não renovação

PRÓXIMOS PASSOS

1. Anota a data em que recebeste a carta e guarda o envelope.
2. Não saias da casa nem assines nada só por teres recebido a carta.
3. Vê no contrato o prazo e a data da última renovação, e conta os dias até ao fim do prazo: compara com a antecedência mínima. O contrato pode prever uma antecedência maior do que a da lei. Só aparece se: carta de não renovação
4. Confirma se a carta indica expressamente o motivo e, se forem obras, se junta os documentos exigidos por lei. Só aparece se: carta de denúncia (senhorio precisa da casa, obras, contrato sem prazo)
5. Reúne as datas e os valores de todas as rendas em atraso, quantos atrasos superiores a 8 dias houve nos últimos 12 meses e se já recebeste algum aviso por carta registada.
    Só aparece se: carta por rendas em atraso
6. Confirma se já usaste antes, neste contrato, a possibilidade de pagar para anular a resolução: só se pode usar uma vez. Só aparece se: carta por rendas em atraso
7. Mostra a carta a um jurista: não conseguimos identificar o tipo de comunicação a partir da tua resposta. Só aparece se: motivo não identificado
8. Confirma se a forma de envio cumpre a lei (vê a regra sobre a forma da carta).
9. Pede proteção jurídica ou procura um advogado antes de responder ou de sair.
10. Se não tiveres alternativa de habitação, pede apoio à câmara municipal ao abrigo do 1.º Direito.
    Só aparece se: carta de não renovação

LIMITAÇÕES

- O teu contrato é anterior a novembro de 1990: aplicam-se regras de transição próprias (NRAU, arts. 27.º a 37.º), que esta ficha não descreve por inteiro. Confirma com apoio jurídico.
    Só aparece se: contrato anterior a novembro de 1990
- O teu contrato foi celebrado entre 1990 e 2006: aplicam-se especificidades do NRAU, art. 26.º. Confirma com apoio jurídico. Só aparece se: contrato de 1990 a 2006
- Sem a data do contrato não é possível saber que regras se aplicam: procura-a no contrato ou nos recibos. Só aparece se: data do contrato desconhecida
- Quando a antecedência não é respeitada, a carta não faz terminar o contrato na data indicada. Se pode produzir efeitos mais tarde, numa renovação seguinte, é uma questão que os tribunais decidem de forma diferente: esta ficha não responde a isso. Só aparece se: carta de não renovação

- Pagar depois não anula a resolução quando há atrasos repetidos (mais de 4 atrasos de mais de 8 dias em 12 meses), mesmo que o total em dívida seja pequeno.

  Só aparece se: carta por rendas em atraso

- Não abandones a casa só porque recebeste uma carta, mas também não a ignores.
- Esta ficha não decide se a tua carta é válida nem se o contrato terminou.

NORMAS CONSULTADAS PELA EQUIPA

- Código Civil (Decreto-Lei n.º 47344/66), versão consolidada — arrendamento (arts. 1022.º e seguintes) e propriedade horizontal (arts. 1414.º e seguintes); última alteração: Lei n.º 29/2026 (art. 1425.º) — https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075
- Lei n.º 6/2006 (NRAU), versão consolidada — arts. 9.º e 10.º (forma das comunicações); última alteração: Lei n.º 56/2023 — https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375

NOTAS DA EQUIPA

Parecer prévio 5 (redigido na posição de advogado; declara não estar inscrito na Ordem): Confirmado por nós: NRAU, art. 9.º, n.os 1 e 6 (forma). Acórdãos não lidos por nós. Aplicado: limitação sobre a divergência dos tribunais e passo «não saias nem assines nada».

Revisão técnico-jurídica 6 (plugin Advogado; declara não ser parecer subscrito por advogado): Coincide com o parecer 5 na recomendação de não dar regra automática.

PONTOS POR CONFIRMAR

- Posição a adotar sobre a carta tardia: TRL 22-01-2026 (efeitos no termo seguinte) e STJ 13-03-2025 (renovação imperativa de 3 anos). O site diz apenas que os tribunais divergem.

DECISÃO DO ADVOGADO

□ Aprovo tal como está

□ Aprovo com as alterações seguintes

□ Não aprovo, pelas razões seguintes

QUESTÃO 4 DE 6 · Q13 · ARRENDAMENTO — CARTA PARA SAIR

As regras sobre contratos antigos e rendas em atraso, e as condições em que cada uma aparece, estão corretas na mesma ficha?

Mesma ficha da questão anterior (Q12): ver as regras e limitações assinaladas com «carta por rendas em atraso», «contrato anterior a novembro de 1990» e «contrato de 1990 a 2006».

NORMAS CONSULTADAS PELA EQUIPA

- Código Civil (Decreto-Lei n.º 47344/66), versão consolidada — arrendamento (arts. 1022.º e seguintes) e propriedade horizontal (arts. 1414.º e seguintes); última alteração: Lei n.º 29/2026 (art. 1425.º) — https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075
- Lei n.º 6/2006 (NRAU), versão consolidada — arts. 9.º e 10.º (forma das comunicações); última alteração: Lei n.º 56/2023 — https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375

NOTAS DA EQUIPA

Parecer prévio 5 (redigido na posição de advogado; declara não estar inscrito na Ordem): ERRO DETETADO: o parecer não ressalva que o art. 1083.º, n.º 4 do CC exclui esse mês nos atrasos repetidos (confirmado por nós no DR a 01-11-2026). O site já fazia essa distinção.

Revisão técnico-jurídica 6 (plugin Advogado; declara não ser parecer subscrito por advogado): Confirmados por nós no DR: CC, arts. 1041.º, 1083.º (n.os 3, 4 e 6) e 1084.º; NRAU, art. 9.º, n.º 7. Aplicado: forma própria da carta de resolução, aviso sobre atrasos repetidos, indemnização de 20% como posição dos tribunais. Questionário alargado por fazer.

PONTOS POR CONFIRMAR

- Indemnização de 20% para pôr fim à mora no mês do art. 1084.º, n.º 3 do Código Civil: o site apresenta-a como exigência dos tribunais.
- Data de entrada em vigor do RAU (14 ou 18 de novembro de 1990) e alcance dos arts. 35.º e 36.º do NRAU depois da Lei n.º 56/2023.
- Perguntas a acrescentar ao questionário para distinguir os regimes de transição.

DECISÃO DO ADVOGADO

☐ Aprovo tal como está

☐ Aprovo com as alterações seguintes

☐ Não aprovo, pelas razões seguintes

QUESTÃO 5 DE 6 · Q20 · GERAL — RESPONSABILIDADE

O texto de limites do serviço e o aviso das fichas são adequados à luz da Lei n.º 10/2024, considerando que o site fornece informação geral, um questionário de encaminhamento e modelos de documentos, sem declarar validade de situações individuais nem gerar peças processuais?

Página «Sobre» — Informação jurídica e limites deste serviço

A Sociedade Civil — Habitação é uma plataforma cívica independente que disponibiliza informação pública sobre direitos, deveres, entidades competentes e procedimentos relacionados com habitação em Portugal.

As fichas, ferramentas e modelos de documentos destinam-se a facilitar o acesso à informação e a preparação de pedidos pelos próprios utilizadores. Não constituem consulta jurídica individual, representação, mandato forense nem garantia de resultado.

A aplicação da lei depende da situação concreta, da data dos factos, dos contratos, das notificações e dos procedimentos em causa. A informação é acompanhada, sempre que possível, das fontes oficiais, das datas de consulta e da indicação das questões ainda não verificadas. Uma fonte consultada não significa que a ficha tenha sido validada por advogado: cada ficha indica se foi.

As perguntas do questionário servem apenas para mostrar a ficha mais útil. Não analisamos o teu caso e não respondemos a situações concretas, nem por e-mail. Não cobramos nada nem recomendamos advogados.

És responsável por confirmar os dados que introduzes e os documentos que decides apresentar. Os modelos não são enviados pela plataforma.

Em situações de despejo, oposição judicial, impugnação administrativa, incumprimento contratual ou risco de perder a casa, recorre de imediato a um advogado ou a outro profissional legalmente habilitado. Num processo em tribunal, só um advogado ou solicitador te pode representar; se não tiveres meios, pede apoio judiciário na Segurança Social.

AVISO MOSTRADO EM TODAS AS FICHAS

Informação geral e modelos para preparares os teus próprios pedidos. Não é consulta jurídica individual, representação nem garantia de resultado. Em despejos, prazos judiciais ou litígios, procura um profissional legalmente habilitado.

NORMAS CONSULTADAS PELA EQUIPA

NOTAS DA EQUIPA

Parecer prévio 5 (redigido na posição de advogado; declara não estar inscrito na Ordem): ERRO DETETADO: cita o art. 3.º, n.º 5 da Lei 10/2024 como definição de consulta jurídica; a definição está no art. 6.º, n.º 1 (confirmado por nós no DR). Aplicado: aviso nos modelos, aviso das fichas reformulado, «Sobre» sem respostas a casos concretos.

Revisão técnico-jurídica 6 (plugin Advogado; declara não ser parecer subscrito por advogado): Confirmados por nós no DR: Lei 10/2024, arts. 4.º (n.os 4, al. d), e 5), 6.º, n.º 1, 7.º, 11.º (procuradoria ilícita) e 12.º (contraordenação por publicidade de atos próprios).

PONTOS POR CONFIRMAR

- Se o questionário e as fichas, tal como estão, ficam fora da consulta jurídica (Lei n.º 10/2024, art. 6.º, n.º 1) e da publicidade de atos próprios (art. 12.º).

DECISÃO DO ADVOGADO

□ Aprovo tal como está

□ Aprovo com as alterações seguintes

□ Não aprovo, pelas razões seguintes

QUESTÃO 6 DE 6 · Q21 · GERAL — MODELOS DE DOCUMENTOS

Os três modelos podem ser disponibilizados ao público tal como estão?

Os três modelos, tal como o gerador os produz (dados fictícios)

MODELO A — PEDIDO DE ACESSO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

> Maria Exemplo
> Rua Exemplo, 1, 1000-000 Lisboa
> maria@exemplo.pt
>
> Exmo.(a) Senhor(a)
> Responsável pelo acesso à informação
> Câmara Municipal de Lisboa
>
> Lisboa, 1 de novembro de 2026
>
> Assunto: Pedido de acesso a documentos administrativos — Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto
>
> Maria Exemplo, com os seguintes dados de identificação: Cartão de Cidadão n.º 00000000, residente em Rua Exemplo, 1, 1000-000 Lisboa, vem, ao abrigo da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, na sua redação atual, requerer a V. Ex.ª o acesso aos seguintes documentos administrativos:
>
> 1. Auto de vistoria ao prédio da Rua Exemplo, n.º 10
> 2. Contrato de empreitada de reabilitação do mesmo prédio
>
> Para facilitar a identificação dos documentos, informo o seguinte: Processo de obras de 2025.
>
> Pretendo que o acesso seja facultado sob a forma de reprodução em formato eletrónico, enviada para o endereço de correio eletrónico indicado (maria@exemplo.pt).
>
> Caso algum dos documentos não se encontre na posse dessa entidade, solicito que o pedido seja remetido à entidade que o detém, com conhecimento ao requerente, nos termos do artigo 15.º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 26/2016 e do artigo 41.º do Código do Procedimento Administrativo.
>
> Caso os documentos contenham informação sujeita a restrição legal, solicito o acesso à parte não protegida, mediante expurgo da informação reservada, nos termos do artigo 6.º, n.º 8, da Lei n.º 26/2016.
>
> Solicito ainda que qualquer recusa, total ou parcial, ou qualquer encargo seja comunicado por escrito, de forma fundamentada e com o cálculo discriminado.
>
> Aguardo resposta no prazo legalmente previsto.
>
> Com os melhores cumprimentos,
>
> _____
> Maria Exemplo

MODELO B — INSISTÊNCIA (VARIANTE «RESPOSTA PARCIAL»; EXISTEM TAMBÉM «SEM RESPOSTA» E «RECUSA SEM FUNDAMENTAÇÃO»)

> Maria Exemplo
> Rua Exemplo, 1, 1000-000 Lisboa
> maria@exemplo.pt
>
> Exmo.(a) Senhor(a)

Responsável pelo acesso à informação
Câmara Municipal de Lisboa

Lisboa, 1 de novembro de 2026

Assunto: Insistência — pedido de acesso a documentos administrativos de 1 de setembro de 2026 (ref.ª P-123)

Maria Exemplo, com os seguintes dados de identificação: Cartão de Cidadão n.º 00000000, residente em Rua Exemplo, 1, 1000-000 Lisboa, apresentou em 1 de setembro de 2026 um pedido de acesso a documentos administrativos ao abrigo da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, ao qual foi dada apenas resposta parcial, sem que tenham sido facultados todos os documentos pedidos nem indicados os fundamentos para não o fazer.

Reitero integralmente o pedido apresentado em 1 de setembro de 2026, que mantém essa data de apresentação, e solicito a V. Ex.ª que me seja comunicada, com a maior brevidade, a decisão sobre o mesmo, nos termos do artigo 15.º da referida lei.

Esta insistência é feita sem prejuízo dos meios de reação previstos na Lei n.º 26/2016, incluindo a queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA).

Com os melhores cumprimentos,

_____
Maria Exemplo

MODELO C — CARTA AO SENHORIO A PEDIR OBRAS (GRAVIDADE «RISCO»; EXISTEM TAMBÉM «GRAVE» E «SEM URGÊNCIA»)

Maria Exemplo
Rua Exemplo, 1, 1000-000 Lisboa
maria@exemplo.pt

Exmo.(a) Senhor(a)
João Senhorio

Lisboa, 1 de novembro de 2026

Assunto: Pedido de realização de obras de conservação — Rua Exemplo, 1, 2.º Esq., Lisboa

Na qualidade de arrendatário(a) do imóvel sito em Rua Exemplo, 1, 2.º Esq., Lisboa, venho comunicar a V. Ex.ª a existência dos seguintes problemas, que carecem de obras de conservação:

1. Infiltração no teto da cozinha
2. Tomada elétrica com sinais de queimado

Os problemas foram detetados em setembro de 2026.

Estes problemas afetam a utilização da habitação da seguinte forma: A cozinha não pode ser usada em segurança.

Considerando que a situação representa risco para a segurança ou a saúde de quem vive na casa, solicito que a mesma seja tratada com a máxima urgência.

Nos termos do contrato de arrendamento e da lei aplicável, solicito a V. Ex.ª a avaliação e a realização das reparações necessárias à reposição das condições adequadas de utilização do imóvel.

Solicito igualmente resposta a esta comunicação no prazo de 5 dias a contar da sua receção, com a indicação das medidas previstas e do respetivo calendário de execução, para que possa facultar o acesso ao imóvel.

```
Disponho de registo fotográfico, que posso facultar.

A presente comunicação é feita sem prejuízo dos direitos legalmente previstos para
situações urgentes ou de incumprimento.

Com os melhores cumprimentos,


_____
Maria Exemplo
```

Código-fonte: assets/js/lib/requerimento.js. Testes automáticos garantem, entre outros, que a carta ao senhorio nunca anuncia desconto ou suspensão da renda e que a insistência mantém a data do pedido original.

NORMAS CONSULTADAS PELA EQUIPA

- Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto — Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (LADA), versão consolidada (última alteração: Lei n.º 68/2021, em vigor desde 27/08/2021) — https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2016-106603618
- Lei n.º 6/2006 (NRAU), versão consolidada — arts. 9.º e 10.º (forma das comunicações); última alteração: Lei n.º 56/2023 — https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375

NOTAS DA EQUIPA

Parecer prévio 5 (redigido na posição de advogado; declara não estar inscrito na Ordem): Aplicado: aviso de que a carta não suspende a renda. Mantido o prazo proposto em dias, marcado como proposta (o parecer 6 aceita-o).

Revisão técnico-jurídica 6 (plugin Advogado; declara não ser parecer subscrito por advogado): A insistência já avisava que não reinicia o prazo. Aplicado: mensagem de identificação sem Cartão de Cidadão; gravidade descrita como avaliação do utilizador.

PONTOS POR CONFIRMAR

- Prazo ao senhorio: manter um número de dias proposto pelo inquilino ou passar a «prazo razoável».
- LADA, art. 6.º, n.º 8 (acesso parcial) e art. 15.º, n.º 1, al. d) (remessa à entidade competente).

DECISÃO DO ADVOGADO

□ Aprovo tal como está

□ Aprovo com as alterações seguintes

□ Não aprovo, pelas razões seguintes

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Validação profissional

Nome: _____

Cédula profissional n.º: _____

Data: _____

Assinatura: _____

□ Autorizo a publicação do meu nome e cédula na página pública «Questões jurídicas em aberto», junto das questões que validei.

□ Prefiro que a validação seja registada sem identificação pública (fica no registo interno do projeto).